



KNOLL

Steuerrechts-Institut +

Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung 2026/2027

FERNUNTERRICHT

LEHRBRIEF

Einkommensteuer 10

**Außergewöhnliche Belastungen
Altersentlastungsbetrag**

43

Verfasser:

Christiane Holzner

Steuerberaterin, LL.M., Dipl.-Finanzwirtin (FH)

Prof. Dr. Peter Spettenhuber

Wirtschaftsprüfer, Steuerberater



© Steuerrechts-Institut KNOLL GmbH

www.knoll-steuer.com

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Verwertung ohne Einwilligung der Steuerrechts-Institut Knoll GmbH außerhalb der eigenen Fortbildungszwecke, etwa auch der Verkauf, ist unzulässig.

Eine Verwendung zum Training, zur Weiterentwicklung oder zum Betrieb Künstlicher Intelligenz (z. B. LLMs, generative KI) – insbesondere durch automatisiertes Auslesen (Scraping, Crawling, Text und Data Mining) nach § 44b UrhG – ist ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung untersagt. **Wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.**

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir in unseren Lehrmaterialien auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d). Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Die bestimmungsgemäße Handhabung dieses Produkts stellt kein Risiko für die Gesundheit oder Sicherheit im Sinne der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (EU) 2023/988 (GPSR) dar.



INHALTSVERZEICHNIS

I.	AUßERGEWÖHNLICHE BELASTUNGEN	2
1.	Außergewöhnliche Belastungen nach § 33 EStG	2
1.1	Tatbestandsvoraussetzungen für den Abzug als außergewöhnliche Belastungen	2
1.1.1	Einkommensmindernde Belastung ohne Gegenwert	2
1.1.2	Außergewöhnlichkeit, § 33 Abs. 1 EStG	3
1.1.3	Zwangsläufigkeit, § 33 Abs. 2 Satz 1 EStG	3
1.1.4	Belastung höher als zumutbare Belastung	4
1.2	Einzelfälle des § 33 EStG	5
1.2.1	Krankheitskosten	5
1.2.2	Kurkosten	5
1.2.3	Beerdigungskosten	6
2.	Aufwendungen für Unterhalt und Berufsausbildung Dritter, § 33a Abs. 1 EStG	7
2.1	Allgemeines und Voraussetzungen	7
2.2	Aufwendungen für Unterhalt und Berufsausbildung	7
2.3	Unterhaltsberechtigte und gleichgestellte Personen	8
2.4	Unterhaltene Person besitzt kein oder nur geringes Vermögen	8
2.5	Unterhaltene Person hat keine oder nur geringe Einkünfte und Bezüge	8
2.6	Unterhaltene Person ist nicht unbeschränkt einkommensteuerpflichtig	9
3.	Ausbildungsfreibetrag nach § 33a Abs. 2 EStG für volljährige Kinder	11
4.	Pauschbeträge für Menschen mit Behinderung, Hinterbliebene und Pflegepersonen	13
4.1	Pauschbeträge für Menschen mit Behinderung	13
4.2	Hinterbliebenen-Pauschbetrag, § 33b Abs. 4 EStG	15
4.3	Übertragung des Behinderten-Pauschbetrages oder Hinterbliebenen-Pauschbetrages nach § 33b Abs. 5 EStG	15
4.4	Pflege-Pauschbetrag, § 33b Abs. 6 EStG	15
II.	ALTERSENTLASTUNGSBETRAG (§ 24A EStG)	16
1.	Allgemeines	16
1.1	Zweck	16
1.2	Voraussetzungen	16
2.	Bemessungsgrundlage und Ermittlung des Freibetrags	17
III.	ÜBUNGSFÄLLE	19
1.	Übungsfall 1	19
2.	Übungsfall 2	24



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Lehrbrief Einkommensteuer 10 – Überblick – v13905



LERNZIELE

In diesem Lehrbrief werden die Einzelheiten zur Berücksichtigung von außergewöhnlichen Belastungen und zum Altersentlastungsbetrag dargestellt. Nach der Durcharbeitung dieses Lehrbriefes können Sie insbesondere:

- *die Aufwendungen i. S. d. § 33 EStG erkennen und zur steuerlichen Abziehbarkeit Stellung nehmen,*
- *die Berücksichtigung von Unterhaltsaufwendungen beurteilen,*
- *Ausführungen zur Berücksichtigung des Sonderbedarfs bei der Berufsausbildung machen,*
- *die Berücksichtigungsfähigkeit von Pauschbeträgen für behinderte Menschen, Hinterbliebene und Pflegepersonen beurteilen,*
- *zur Berücksichtigung eines Altersentlastungsbetrags sowohl dem Grunde als auch der Höhe nach Stellung nehmen.*



PRÜFUNGSTIPP

Fragestellungen aus dem Bereich der außergewöhnlichen Belastungen werden in der schriftlichen Steuerberaterprüfung von Zeit zu Zeit behandelt. Folgende Themen wurden zuletzt geprüft:

- *Krankheitskosten (2015)*
- *Beerdigungskosten (2020)*
- *Berechnung der zumutbaren Belastung (2020)*
- *Aufwendungen für Unterhalt (2022, 2015)*
- *Aufwendungen für Berufsausbildung (2015)*
- *Ausbildungsfreibetrag für volljährige Kinder (2015)*
- *Altersentlastungsbetrag (2024)*



I. AUßERGEWÖHNLICHE BELASTUNGEN

Die außergewöhnlichen Belastungen werden vom Gesamtbetrag der Einkünfte abgezogen, § 2 Abs. 4 EStG. Es gilt das Abflussprinzip des § 11 Abs. 2 EStG.

Innerhalb der außergewöhnlichen Belastungen unterscheidet man zwischen zwei Gruppen:

- der sog. „Allgemeinregelung“ in § 33 EStG und
- den sog. „Einzelfällen“ in den §§ 33a–33b EStG.

Nach § 33 EStG werden außergewöhnliche Aufwendungen nach Abzug der sog. zumutbaren Belastung steuermindernd berücksichtigt. Bei den speziellen Einzelfällen in §§ 33a–33b EStG werden bestimmte Aufwendungs-Höchstbeträge, Freibeträge oder Pauschbeträge zum Abzug zugelassen.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Einteilung der außergewöhnlichen Belastungen – v10523

1. Außergewöhnliche Belastungen nach § 33 EStG

1.1 Tatbestandsvoraussetzungen für den Abzug als außergewöhnliche Belastungen

Aufwendungen können als außergewöhnliche Belastung abgezogen werden, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- Es wird nach § 33 Abs. 1 EStG ein Antrag des Steuerpflichtigen benötigt.
- Nach § 33 Abs. 2 Satz 2 und 3 EStG darf es sich bei den Aufwendungen weder um Betriebsausgaben, Werbungskosten, Sonderausgaben oder Aufwendungen für eine Diätverpflegung handeln. Für Aufwendungen für die eigene Berufsausbildung (§ 10 Abs. 1 Nr. 7 EStG) und Schuldgeld (§ 10 Abs. 1 Nr. 9 EStG) gilt dies nur insoweit, als sie als Sonderausgaben abgezogen werden können.
- Nach § 33 Abs. 2 Satz 4 EStG darf es sich auch nicht um Aufwendungen für die Führung eines Rechtsstreits (Prozesskosten) handeln, es sei denn, es handelt sich um Aufwendungen ohne die der Steuerpflichtige Gefahr liefe, seine Existenzgrundlage zu verlieren und seine lebensnotwendigen Bedürfnisse in dem üblichen Rahmen nicht mehr befriedigen zu können.
- Es muss sich um eine einkommensmindernde Belastung ohne Gegenwert handeln.
- Die Aufwendungen müssen außergewöhnlich sein (§ 33 Abs. 1 EStG).
- Die Aufwendungen müssen zwangsläufig entstehen (§ 33 Abs. 2 Satz 1 EStG).
- Die Belastung muss höher als die zumutbare Belastung (§ 33 Abs. 1 und 3 EStG) sein.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Allgemeine außergewöhnliche Belastungen – v10524

1.1.1 Einkommensmindernde Belastung ohne Gegenwert

Der Steuerpflichtige muss die Aufwendungen endgültig selbst tragen (R 33.1 Satz 2 EStR).

Deshalb sind Erstattungen von dritter Seite (z. B. durch Versicherungen, durch Arbeitgeber), soweit damit zu rechnen ist, sofort von den Zahlungen des Steuerpflichtigen abzuziehen (insoweit gilt § 11 Abs. 1 EStG nicht, vgl. H 33.1–33.4 EStH „Ersatz von dritter Seite“).

Erhält der Steuerpflichtige für seine Aufwendungen einen Gegenwert, ist er regelmäßig nicht außergewöhnlich belastet.

Dies ist insbesondere bei Anschaffung von Gegenständen der Fall, die von bleibendem Wert sind und deshalb eine gewisse Marktgängigkeit besitzen (z. B. Erwerb einer Babyausstattung, Einbau eines Schalldämmfensters oder eines Fahrstuhls in ein Gebäude), vgl. H 33.1–33.4 EStH „Gegenwert“.

Ausnahmsweise können Aufwendungen für den Verlust von bzw. Schäden an existentiell notwendigen Gegenständen im Rahmen des Notwendigen und Angemessenen abgezogen werden (R 33.2 EStR). Hierunter fallen z. B. die Kosten für die Wiederbeschaffung von Wohnung, Hausrat und Kleidung anlässlich unabwendbarer Ereignisse (Brand, Hochwasser, politische Verfolgung), sofern kein Verschulden vorliegt und das Schadensereignis nicht länger als 3 Jahre zurückliegt. Dasselbe gilt, wenn Aufwendungen für Gegenstände getätigt werden, die aus gesundheitlichen Gründen erforderlich sind, z. B. Einbau eines Treppenschräglifts in ein Gebäude, dessen Asbestsanierung (vgl. H 33.1–33.4 EStH „Behindertengerechte Ausstattung“, „Gesundheitsgefährdung“).



HINWEIS

Werden Aufwendungen mit Kredit beglichen, ergeben sich keine Besonderheiten, d. h., die Berücksichtigung hat in dem VZ zu erfolgen, in dem die unter § 33 EStG fallenden Aufwendungen geleistet wurden (H 33.1–33.4 EStH „Darlehen“).

Zinsen für derartige Darlehen gehören ebenfalls zu den außergewöhnlichen Belastungen (H 33.1–33.4 EStH „Zinsen“).

1.1.2 Außergewöhnlichkeit, § 33 Abs. 1 EStG

Die Aufwendungen müssen den Steuerpflichtigen allein oder zusammen mit einer Minderheit treffen. Es dürfen keine typischen Kosten der Lebensführung sein.

Zahlreiche Beispiele für außergewöhnliche Kosten befinden sich in R 33.3 und 33.4 EStR und EStH 33.1–33.4.

1.1.3 Zwangsläufigkeit, § 33 Abs. 2 Satz 1 EStG

Die Aufwendungen müssen dem Grunde und der Höhe nach zwangsläufig entstanden sein. Aufwendungen sind **dem Grunde nach** zwangsläufig, wenn sich der Steuerpflichtige ihnen aus

- rechtlichen (z. B. wegen Bestehens gesetzlicher Unterhaltspflicht, nicht wegen selbst gesetzter rechtsgeschäftlicher Pflicht),
- tatsächlichen (z. B. bei Katastrophen oder Krankheit) oder
- sittlichen (z. B. bei fehlender Unterhaltspflicht im Verhältnis zu Angehörigen oder sonstigen eng verbundenen Personen)

Gründen nicht entziehen kann.

Aufwendungen sind **der Höhe nach** zwangsläufig, soweit der Aufwand notwendig und angemessen ist.



HINWEIS

Aufwendungen entstehen nicht zwangsläufig, wenn sie durch die Inanspruchnahme anderweitiger Ersatzmöglichkeiten abgewendet werden können. Der Steuerpflichtige ist im Rahmen des Zumutbaren verpflichtet, vorrangig andere Ersatzmöglichkeiten in Anspruch zu nehmen und Ansprüche geltend zu machen.

Dies bedeutet insbesondere, dass bestehende Ersatzansprüche, z. B. gegenüber Dritten oder gegenüber den Trägern der sozialen Krankenversicherung, in nachhaltiger und überprüfbarer Weise, d. h. grundsätzlich schriftlich, geltend gemacht werden müssen (H 33.1–33.4 EStH „Ersatz von dritter Seite“).



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Zwangsläufigkeit der agB – v10525

1.1.4 Belastung höher als zumutbare Belastung

Von den tatsächlichen Aufwendungen ist die sog. zumutbare Belastung abzuziehen. Deren Höhe ist abhängig vom Familienstand (Grund- oder Splittingtabelle, Kinderzahl) und von der Höhe des Gesamtbetrags der Einkünfte.

Abhängig von der Höhe des Gesamtbetrags der Einkünfte, der in § 33 Abs. 3 Satz 1 EStG in drei Stufen gestaffelt ist, wird die zumutbare Belastung anhand eines Prozentsatzes ermittelt. Bei der Berechnung der zumutbaren Belastung wird der Teil des Gesamtbetrags der Einkünfte mit dem höheren Prozentsatz belastet, der die jeweilige Stufe übersteigt.

Der vom Gesamtbetrag der Einkünfte abziehbare Betrag errechnet sich wie folgt:

	Abzugsfähige Aufwendungen i. S. d. § 33 Abs. 1, Abs. 2 EStG
-	Zumutbare Belastung gem. § 33 Abs. 3 EStG
=	Abziehbarer Betrag (sog. Überbelastungsbetrag)

► Beispiel:

Egon und Berta Frisch sind verheiratet und werden zusammenveranlagt. Sie haben zwei minderjährige Kinder. Im Jahr 01 zahlt die Familie für eine Zahnkorrektur des Sohnes Leopold 1.950 €. Ein Ersatz durch eine Krankenkasse erfolgt nicht. Der Gesamtbetrag der Einkünfte der Eheleute Frisch beläuft sich im Jahr 01 auf 70.100 €.

► Lösung:

Die Tatsache, dass die Eheleute zusammenveranlagt werden, spielt im Rahmen des § 33 Abs. 3 EStG keine Rolle, da Egon und Berta Frisch 2 Kinder haben und daher unter die Nr. 2 Buchst. a fallen. Bei 2 Kindern und einem Gesamtbetrag der Einkünfte von 70.100 € errechnet sich die zumutbare Belastung wie folgt:

2 % von 15.340 €	= 306,80 €
3 % von 35.790 € (= 51.130 € - 15.340 €)	= 1.073,70 €
4 % von 18.970 € (= 70.100 € - 51.130 €)	= 758,80 €
Zumutbare Belastung	= 2.139,30 €

Die Kosten für die Zahnkorrektur i. H. v. 1.950 € sind damit zwar dem Grunde nach außergewöhnliche Belastungen, wirken sich im konkreten Fall aber nicht aus, weil sie die zumutbare Belastung nicht übersteigen.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Zumutbare Belastung – v10526

1.2 Einzelfälle des § 33 EStG

1.2.1 Krankheitskosten

In Betracht kommt ein Abzug von Aufwendungen des Steuerpflichtigen selbst, für seinen Ehegatten, für die Kinder und für Angehörige i. S. d. § 15 AO, soweit die vorstehend beschriebenen allgemeinen Abzugsvoraussetzungen erfüllt sind.

Krankheitskosten sind auch dann als zwangsläufig anzusehen, wenn die Krankheit selbst verschuldet wurde.

Zu den Krankheitskosten gehören insbesondere die Aufwendungen für

- die ärztliche bzw. zahnärztliche Behandlung,
- Krankenhausaufenthalte,
- Medikamente,
- Krankentransport,
- Zahnersatz und
- technische Hilfsmittel.

Der Höhe nach ist die Zwangsläufigkeit in aller Regel zu unterstellen.

Die Notwendigkeit der Aufwendungen für Arzneimittel ist in der Regel durch ärztliche Verordnungen nachzuweisen (§ 64 Abs. 1 EStDV, R 33.4 Abs. 1 EStR).

Aufwendungen für Behandlungsmethoden, die wissenschaftlich nicht allgemein anerkannt sind, sind nur dann im Rahmen des § 33 EStG zu berücksichtigen, wenn ihre Zwangsläufigkeit auf Grund eines vor Beginn der Behandlung erstellten amtsärztlichen Attestes nachgewiesen wird (§ 64 Abs. 1 Satz 2 EStDV, R 33.4 Abs. 1 EStR).

1.2.2 Kurkosten

Aufwendungen für Kuren gehören zu den Krankheitskosten, soweit im Einzelfall Zwangsläufigkeit und Angemessenheit zu bejahen sind (R 33.4 Abs. 1 EStR, H 33.1–33.4 EStH „Kur“).

Die Kurbedürftigkeit muss durch ein vor dem Kurantritt ausgestelltes amtsärztliches Zeugnis nachgewiesen werden, wenn sich die Notwendigkeit der Kur nicht bereits aus anderen Unterlagen (z. B. Bescheinigung der Versicherungsanstalt bei Pflichtversicherten) ergibt (§ 64 EStDV).

Der Steuerpflichtige muss sich am Kurort in ärztliche Behandlung begeben.

Zu den abziehbaren Kurkosten gehören:

- Unterbringungskosten in tatsächlicher Höhe,
- Verpflegungskosten in tatsächlicher Höhe nach Abzug einer sog. Haushaltsersparnis von $\frac{1}{5}$ der Aufwendungen (R 33.4 Abs. 3 Satz 2 EStR) sowie
- Fahrtkosten. Dabei dürfen grundsätzlich nur die Kosten angesetzt werden, die bei der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel entstanden sind bzw. entstanden wären (H 33.1–33.4 EStH „Kur-Fahrtkosten“).

► Beispiel:

Silke Zwölf hat im VZ 02 eine Kur unter ständiger ärztlicher Aufsicht in einem Kurort durchgeführt. Die Kurbedürftigkeit ergibt sich aus einem vor der Kur ausgestellten amtsärztlichen Zeugnis. Die Kur dauerte vom 1.6. bis 22.6.02.



Silke Zwölf sind in 02 folgende Aufwendungen entstanden:

Unterbringung	1.000 €
Verpflegung	800 €
Arzthonorare, Kurmittelkosten	700 €
Fahrtkosten (öffentliche Verkehrsmittel)	200 €
Taschengeld für Nebenausgaben	300 €

Leistungen der Krankenkasse zu diesem Kuraufenthalt hat sie 02 i. H. v. 1.700 € erhalten.

► **Lösung:**

Die Kurkosten sind zwangsläufig i. S. d. § 33 EStG entstanden, da die Kurbedürftigkeit durch ein vor Kurantritt ausgestelltes Attest nachgewiesen wurde und die Kur unter ärztlicher Aufsicht stattgefunden hat.

Die Aufwendungen sind in folgender Höhe zu berücksichtigen:

a) Kosten der Unterbringung	1.000 €	
b) Verpflegungskosten	800 €	
- 1/5 Haushaltsersparnis	160 €	
Verbleiben	640 €	640 €
c) Arztkosten, Kurmittelkosten		700 €
d) Fahrtkosten (öffentliche Verkehrsmittel)		200 €
Summe		<u>2.540 €</u>
- Leistungen der Krankenkasse		<u>1.700 €</u>
nach § 33 EStG zu berücksichtigen (vor Abzug der zumutbaren Belastung)		<u>840 €</u>

Das Taschengeld ist keine außergewöhnliche Belastung i. S. d. § 33 EStG, da es sich nicht um zwangsläufige Aufwendungen handelt.

1.2.3 Beerdigungskosten

Es handelt sich um Nachlassverbindlichkeiten, folglich um einen Vorgang auf der Vermögens-ebene (§ 1967, § 1968 BGB).



STOLPERSTEIN

Ein Abzug im Rahmen des § 33 EStG ist nur insoweit möglich, als die Beerdigungskosten den Wert des Nachlasses übersteigen (H 33.1–33.4 EStH „Ersatz von dritter Seite“).

Zu den Beerdigungskosten gehören vor allem:

- die Aufwendungen für den Sarg,
- Zahlungen für Leistungen des Bestattungsunternehmens,
- Gebühren und
- angemessene Aufwendungen für eine Grabstätte und ein Grabdenkmal.

Nicht zu berücksichtigen sind:

- Aufwendungen für Trauerkleidung,
- Kosten für die Bewirtung der Trauergäste,
- Grabpflegekosten.

2. Aufwendungen für Unterhalt und Berufsausbildung Dritter, § 33a Abs. 1 EStG

2.1 Allgemeines und Voraussetzungen

Erwachsen einem Steuerpflichtigen Aufwendungen für den Unterhalt und eine etwaige Berufsausbildung einer dem Steuerpflichtigen oder seinem Ehegatten gegenüber gesetzlich unterhaltsberechtigten Person, so wird auf Antrag die Einkommensteuer dadurch ermäßigt, dass die Aufwendungen bis zu 12.096 € im Kalenderjahr vom Gesamtbetrag der Einkünfte abgezogen werden. Dieser Höchstbetrag erhöht sich um den Betrag der im jeweiligen Veranlagungszeitraum nach § 10 Abs. 1 Nr. 3 EStG für die Absicherung der unterhaltsberechtigten Person aufgewandten Beiträge; dies gilt nicht für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge, die bereits nach § 10 Abs. 1 Nr. 3 Satz 1 EStG anzusetzen sind.

Der gesetzlich unterhaltsberechtigten Person gleichgestellt ist eine Person, wenn bei ihr zum Unterhalt bestimmte inländische öffentliche Mittel mit Rücksicht auf die Unterhaltsleistungen des Steuerpflichtigen gekürzt werden. Voraussetzung ist, dass weder der Steuerpflichtige noch eine andere Person Anspruch auf einen Freibetrag nach § 32 Abs. 6 EStG oder auf Kindergeld für die unterhaltene Person hat und die unterhaltene Person kein oder nur ein geringes Vermögen besitzt; ein angemessenes Hausgrundstück i. S. v. § 90 Abs. 2 Nr. 8 SGB XII bleibt unberücksichtigt.

Hat die unterhaltene Person andere Einkünfte oder Bezüge, so vermindert sich der Höchstbetrag um den Betrag, um den diese Einkünfte und Bezüge den Betrag von 624 € im Kalenderjahr übersteigen, sowie um die von der unterhaltenen Person als Ausbildungshilfe aus öffentlichen Mitteln oder von Förderungseinrichtungen, die hierfür öffentliche Mittel erhalten, bezogenen Zuschüsse. Zu den Bezügen gehören auch steuerfreie Gewinne nach den § 14, § 16 Abs. 4, § 17 Abs. 3 und § 18 Abs. 3 EStG, die nach § 19 Abs. 2 EStG steuerfrei bleibenden Einkünfte sowie Sonderabschreibungen und erhöhte Absetzungen, soweit sie die höchstmöglichen Absetzungen für Abnutzung nach § 7 EStG übersteigen.

Weitere Voraussetzung für den Abzug der Aufwendungen ist

- die Angabe der erteilten Identifikationsnummer (§ 139b AO) der unterhaltenen Person in der Steuererklärung des Unterhaltsleistenden, wenn die unterhaltene Person der unbeschränkten oder beschränkten Steuerpflicht unterliegt
- bei Geldzuwendungen, dass die Zahlung der Unterhaltsleistungen durch Überweisung auf das Konto der unterhaltenen Person erfolgt ist.

Werden die Aufwendungen für eine unterhaltene Person von mehreren Steuerpflichtigen getragen, so wird bei jedem der Teil des sich hiernach ergebenden Betrags abgezogen, der seinem Anteil am Gesamtbetrag der Leistungen entspricht.

Für jeden vollen Kalendermonat, in dem die Abzugsvoraussetzungen nicht vorliegen, ermäßigen sich die relevanten Beträge um ein Zwölftel (§ 33a Abs. 3 Satz 1 EStG).

2.2 Aufwendungen für Unterhalt und Berufsausbildung

Unterhaltsaufwendungen sind die typischen laufenden Aufwendungen für Wohnung, Ernährung und Kleidung; hierzu gehören auch die Beiträge zur Krankenversicherung.

Die Kosten einer angemessenen Berufsausbildung sind als Unterhaltsaufwendungen im weiteren Sinn (vgl. § 1610 Abs. 2 BGB) ebenfalls abzugsfähig, z. B. Aufwendungen für Fachbücher, Studiengebühren, Fahrtkosten etc.

Die Aufwendungen werden i. d. R. nur insoweit anerkannt, als sie in einem angemessenen Verhältnis zum Netto-Einkommen des Leistenden stehen und seinen eigenen Lebensbedarf nicht gefährden (vgl. R 33a.1 Abs. 4 EStR und H 33a.1 EStH „Opfergrenze“).



Diese sog. „Opfergrenze“ berechnet sich wie folgt: Grundsätzlich wird ein Aufwand von 1 % je volle 500 € des Netto-Einkommens, höchstens 50 % anerkannt; für den Ehegatten und pro zu-rechenbarem Kind kürzt sich der individuelle Prozentsatz um je 5 %, höchstens um 25 % (vgl. BMF-Schreiben vom 6.4.2022, BStBl. 2022 I S. 617, in Beck'sche Steuererlasse 1 § 33a/5, (kurz: BMF 1 § 33a/5) Rz. 23).

2.3 Unterhaltsberechtigte und gleichgestellte Personen

Unterhaltsberechtigte Personen sind Verwandte in gerader Linie (§ 1589 BGB, also Großeltern, Eltern, Kinder, Enkel). Gehört die unterhaltsberechtigte Person zum Haushalt des Steuerpflichtigen, werden Aufwendungen in Höhe des Höchstbetrags unterstellt; ein Nachweis ist also nicht erforderlich (vgl. R 33a.1 Abs. 1 Satz 5 EStR).

Ehegatten/Lebenspartner kommen nur dann als unterhaltsberechtigte Personen in Betracht, wenn es sich um Unterhaltszahlungen an den dauernd getrenntlebenden oder geschiedenen Ehegatten/Lebenspartner handelt. Bei den Aufwendungen für den Ehegatten/Lebenspartner gilt die Regelung zur Opfergrenze nicht (BMF 1 § 33a/5, Rz. 23).

Personen sind gleichgestellt, wenn Unterhaltsleistungen an sie zur Kürzung der ihnen zustehenden Sozialhilfe führen. Nach Auffassung der Finanzverwaltung kommen als gleichgestellte Personen insbesondere Partner einer eheähnlichen Gemeinschaft in Betracht (BMF 1 § 33a/5, Rz. 3).

2.4 Unterhaltene Person besitzt kein oder nur geringes Vermögen

Das Vermögen ist gering, wenn es 15.500 € nicht überschreitet, R 33a.1 Abs. 2 EStR.

2.5 Unterhaltene Person hat keine oder nur geringe Einkünfte und Bezüge

Einkünfte und Bezüge bis zu 624 € kalenderjährlich mindern in der Regel den abzugsfähigen Betrag nicht (Ausnahme: öffentliche Ausbildungshilfen).

Die Einkünfte i. S. d. § 33a Abs. 1 EStG entsprechen den Einkünften, die im Rahmen der einkommensteuerrechtlichen Einkunftsermittlung erfasst werden.

Bezüge i. S. v. § 33a Abs. 1 EStG sind hingegen alle Einnahmen in Geld oder Geldeswert, die nicht im Rahmen der einkommensteuerrechtlichen Einkunftsermittlung erfasst werden. Hierzu gehören insbesondere (siehe auch R 33a.1 Abs. 3 Satz 4 EStR):

- Kapitalerträge i. S. d. § 32d Abs. 1 EStG ohne Abzug des Sparer-Pauschbetrags nach § 20 Abs. 9 EStG,
- die nicht der Besteuerung unterliegenden Teile der Leistungen (§ 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. a EStG) und die Teile von Leibrenten, die den Ertragsanteil nach § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. bb EStG übersteigen,
- Einkünfte und Leistungen, soweit sie dem Progressionsvorbehalt unterliegen,
- steuerfreie Einnahmen nach § 3 Nr. 1 Buchst. a, Nr. 2b, 3, 5, 6, 11, 27, 44, 58 und § 3b EStG,
- die nach § 3 Nr. 40 und 40a EStG steuerfrei bleibenden Beträge abzüglich der damit in Zusammenhang stehenden Aufwendungen i. S. d. § 3c EStG,
- pauschal besteuerte Bezüge nach § 40a EStG,
- Unterhaltsleistungen des geschiedenen oder dauernd getrenntlebenden Ehegatten/Lebenspartners, soweit sie nicht als sonstige Einkünfte i. S. d. § 22 Nr. 1a EStG erfasst sind.

Bei der Ermittlung der anzurechnenden Bezüge sind im VZ 180 € als Kostenpauschale abzuziehen, soweit nicht höhere Aufwendungen, die im Zusammenhang mit diesen Bezügen stehen, nachgewiesen oder glaubhaft gemacht werden können (R 33a.1 Abs. 3 Satz 5 EStR).

2.6 Unterhaltene Person ist nicht unbeschränkt einkommensteuerpflichtig

Ist die unterhaltene Person nicht unbeschränkt einkommensteuerpflichtig, so können die Aufwendungen nur abgezogen werden, soweit sie nach den Verhältnissen des Wohnsitzstaates der unterhaltenen Person notwendig und angemessen sind, maximal jedoch der Höchstbetrag. Ob der Steuerpflichtige zum Unterhalt gesetzlich verpflichtet ist, ist nach inländischen Maßstäben zu beurteilen, § 33a Abs. 1 Satz 6 EStG.

Die Ländergruppeneinteilung ist im BMF-Schreiben vom 18.12.2023, BStBl 2023 I S. 2236, in Beck'sche Steuererlasse 1 § 33a/4 (kurz: BMF 1 § 33a/4) enthalten.

Nicht auf Euro lautende Beträge sind entsprechend dem für Ende September des Jahres vor dem Veranlagungszeitraum von der Europäischen Zentralbank bekannt gegebenen Referenzkurs umzurechnen, § 33a Abs. 1 Satz 8 EStG.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Unterhalt und Berufsausbildung – v14800

► Beispiel:

Opa Richard verfügt über eine Rente i. H. v. 800 € monatlich, die er seit 2003 bezieht. Da er in ein Pflegeheim muss, entstehen hierfür Kosten i. H. v. 3.000 € monatlich, die Opa Richard selbst nicht aufbringen kann. Aus diesem Grund wird Enkel Tom verpflichtet, monatlich 1.500 € Unterhaltszuschuss für seinen Opa Richard zu leisten.

► Lösung:

Da Opa Richard in gerader Linie mit seinem Enkel Tom verwandt ist (§ 1589 Abs. 1 Nr. 1 BGB), besteht eine gesetzliche Unterhaltspflicht. Grundsätzlich kann Enkel Tom nach § 33a Abs. 1 EStG (12 Monate $\times$ 1.500 € =) 18.000 €, maximal in 2025 aber steuerlich geltend machen.

12.069 €

Zu prüfen ist, ob die Einkünfte und Bezüge von Opa Richard über den Grenzen des § 33a Abs. 1 EStG liegen.

Die Rente ist nach § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. aa EStG zu 50 % steuerpflichtig. Somit verfügt Opa Richard nach Abzug des Rentenpauschbetrags (§ 9a EStG: 102 €) über Einkünfte von (12 Monate $\times$ 800 € $\times$ 50 %) - 102 € =

4.698 €

Der steuerfreie Teil der Rente ist als Bezug zu erfassen. Nach Abzug eines Pauschbetrags von 180 € (R 33a.1 Abs. 3 Satz 5 EStR) ergibt sich ein Betrag von (12 Monate $\times$ 800 € $\times$ 50 %) - 180 € =

+ 4.620 €

Somit verfügt Opa Richard über schädliche Einkünfte und Bezüge i. H. v. (4.698 € + 4.620 € =)

= 9.318 €

Hiervon ist der Grenzbetrag von 624 € abzuziehen.

- 624 €

Somit verbleiben schädliche Einkünfte i. H. v.

= 8.694 €

Diese mindern den Höchstbetrag

- 8.694 €

Bei Enkel Tom können somit Unterhaltsaufwendungen in 2025 nach § 33a Abs. 1 EStG berücksichtigt werden i. H. v.

= 3.375 €

► Beispiel:

Max Müller zahlt an seine Mutter im Monat 1.500 €, da diese über keine eigene Rente und kein eigenes Vermögen verfügt. Max Müller erzielt als Arbeitnehmer einen Brutto-Arbeitslohn i. H. v. 35.260 € im Jahr. Sein Arbeitnehmer-Anteil zur Sozialversicherung beläuft sich auf 7.000 € im Jahr. Werbungskosten sind Max Müller keine entstanden.



► **Lösung:**

Max Müller kann die Unterhaltsleistungen grundsätzlich nach § 33a Abs. 1 EStG als außergewöhnliche Belastungen geltend machen, da er gegenüber seiner Mutter gesetzlich unterhaltsverpflichtet ist (siehe § 1601 BGB). Er kann grundsätzlich maximal 12.069 € geltend machen. Dabei ist aber die Opfergrenze zu beachten. Diese berechnet sich wie folgt:

Einnahmen (§ 19 EStG)	35.260 €
abzüglich Werbungskosten-Pauschbetrag (§ 9a Satz 1 Nr. 1 EStG)	1.230 €
Einkünfte	34.030 €
abzüglich Sozialversicherung	7.000 €
Nettoeinkommen	27.030 €

Dies entspricht $54 \times \text{volle } 500 \text{ €}$. Allerdings können nach BMF 1 § 33a/5 Rz. 23 max. 50 % berücksichtigt werden. Somit beträgt die Opfergrenze ($27.030 \text{ €} \times 50 \% =$) 13.515 €. Dieser Betrag liegt über dem Maximalbetrag des § 33a Abs. 1 EStG. Max Müller kann somit den Unterhalt an die Mutter i. H. v. 12.096 € in 2025 steuerlich als außergewöhnliche Belastung geltend machen.

► **Beispiel:**

Daniel und Jakob Elf haben im VZ 2025 gemeinsam ihre verwitwete Mutter, die eine Witwenrente von 3.800 € bezogen hat (steuerfreier Anteil 1.800 €), unterstützt.

Unterhaltsleistungen:

Daniel	3.000 €
Jakob	2.500 €

► **Lösung:**

Höchstbetrag gem. § 33a Abs. 1 EStG: 12.096 €

Eigene Einkünfte der unterstützten Person:

Leibrente	3.800 €
davon steuerpflichtiger Besteuerungsanteil	2.000 €
- WK-Pauschbetrag § 9a Satz 1 Nr. 3 EStG	102 €
Einkünfte i. S. d. § 22 EStG	<u>1.898 €</u>

Bezüge:

nicht als Einkünfte erfasster Teil der Rente (H 33a Abs. 1 EStH „Anrechnung eigener ...“)	1.800 €
- Unkostenpauschbetrag (R 33a.1 Abs. 3 S. 5 EStR)	<u>180 €</u>
anrechenbare Bezüge	<u>1.620 €</u>
anrechenbare Einkünfte und Bezüge	<u>3.518 €</u>
anrechnungsfreier Betrag	<u>624 €</u>
Der Höchstbetrag ist zu kürzen um	2.894 €
Höchstbetrag	<u>9.202 €</u>

Die geleisteten Zahlungen übersteigen diesen Betrag nicht.

Der abziehbare Betrag ist im Verhältnis der geleisteten Unterhaltszahlungen auf Daniel und Jakob Acht aufzuteilen.

		anteilige Höchstbeträge	abziehbar somit höchstens
Daniel	$9.202 \text{ €} \times \frac{30}{55} =$	5.019 €	3.000 €
Jakob	$9.202 \text{ €} \times \frac{25}{55} =$	<u>4.183 €</u>	<u>2.500 €</u>
		9.202 €	5.000 €

► **Beispiel:**

Hilde Eins hat ihren alleinstehenden Vater Horst in der Zeit vom 3.3. bis 5.10.2025 mit insgesamt 3.500 € unterstützt.

Horst Eins hat im Zeitraum 1.1.–31.12.2025 Arbeitslohn i. H. v. 4.000 € bezogen. Außerdem wurden ihm im Dezember Zinsen aus der Einlösung eines abgezinsten Sparbriefs i. H. v. 600 € gutgeschrieben.

► **Lösung:**

Die Unterhaltsaufwendungen der Hilde Eins sind zwangsläufig i. S. d. § 33a Abs. 1 i. V. m. § 33 Abs. 2 EStG entstanden (gesetzliche Unterhaltspflicht) und daher grundsätzlich berücksichtigungsfähig.

Ermittlung des nach § 33a Abs. 1 EStG abziehbaren Betrags:

Höchstbetrag für den VZ 2025	12.096 €	
anteiliger Höchstbetrag für März bis Okt. 2025 ($\frac{8}{12}$)	8.064 €	
tatsächliche Unterhaltszahlungen		3.500 €

Ermittlung der eigenen Einkünfte und Bezüge im Unterhaltszeitraum:

a) Arbeitslohn 4.000 €, davon $\frac{8}{12}$	2.667 €	
- Arbeitnehmer-PB, § 9a Satz 1 Nr. 1 EStG 1.230 €,		
davon zeitanteilig $\frac{8}{12}$	820 €	
Einkünfte i. S. d. § 19 EStG	<u>1.847 €</u>	
b) anrechenbare Bezüge		
Einnahmen i. S. d. § 32d Abs. 1, ohne Abzug des Sparer-PB		
(R 33a.1 Abs. 3 Satz 4 Nr. 1 EStR) $600 € \times \frac{8}{12}$	400 €	
- Unkosten-PB (R 33a.1 Abs. 3 Satz 5 EStR, $180 € \times \frac{8}{12}$)	<u>120 €</u>	
Bezüge gesamt	<u>280 €</u>	
Summe der anrechenbaren Einkünfte und Bezüge	2.127 €	
abzüglich anrechnungsfreier Betrag $624 € \times \frac{8}{12}$	<u>416 €</u>	
anzurechnende Einkünfte u. Bezüge	<u>1.711 €</u>	
anteiliger Höchstbetrag		8.064 €
- anzurechnende Einkünfte und Bezüge	<u>1.711 €</u>	
abziehbarer Betrag gem. § 33a Abs. 1 EStG		<u>6.353 €</u>

Abziehbar sind 3.500 €, da die tatsächlichen Zahlungen den Höchstbetrag nicht übersteigen.

3. Ausbildungsfreibetrag nach § 33a Abs. 2 EStG für volljährige Kinder

Zur Abgeltung des Sonderbedarfs eines sich in Berufsausbildung befindenden, auswärtig untergebrachten, volljährigen Kindes, für das Anspruch auf einen Freibetrag (FB) nach § 32 Abs. 6 EStG oder Kindergeld besteht, kann der Steuerpflichtige einen FB i. H. v. 1.200 € je Kalenderjahr vom Gesamtbetrag der Einkünfte abziehen. Die Aufwendungen müssen hierfür dem Steuerpflichtigen entstanden sein, der die Steuerermäßigung des § 33a Abs. 2 EStG beanspruchen will.

Unerheblich ist, in welcher Höhe die Aufwendungen entstanden sind; d. h., es genügt für die Inanspruchnahme des FB, wenn der Steuerpflichtige im VZ Kosten für die Berufsausbildung des Kindes getragen hat (R 33a.2 Abs. 2 EStR).

Der FB i. H. v. 1.200 € wird ungeachtet der tatsächlichen Aufwendungen gewährt. Allerdings wird der FB für jeden vollen Kalendermonat, in dem die Voraussetzungen für die Gewährung des Ausbildungsfreibetrags nicht vorgelegen haben um je $\frac{1}{12}$ gekürzt, § 33a Abs. 3 EStG.



Erfüllen mehrere Steuerpflichtige für dasselbe Kind die Voraussetzungen für die Gewährung des Ausbildungsfreibetrags, so kann der FB insgesamt nur einmal abgezogen werden. Jedem Elternteil steht grundsätzlich die Hälfte des zu gewährenden Ausbildungsfreibetrags zu. Auf gemeinsamen Antrag der Eltern ist jedoch eine andere Aufteilung möglich, § 33a Abs. 2 Satz 3–5 EStG.

Für den mit dem Ausbildungsfreibetrag abgegoltenen Sonderbedarf kann der Steuerpflichtige eine Steuerermäßigung nach § 33 EStG nicht in Anspruch nehmen, § 33a Abs. 4 EStG.

Das Kind muss außerhalb des Haushalts der Eltern wohnen. Die auswärtige Unterbringung muss auf eine gewisse Dauer angelegt sein. Vgl. auch R 33a.2 Abs. 2 Satz 1 und 4 EStR.



STOLPERSTEIN

Leben die Eltern des Kindes getrennt, oder kommt der FB für mehrere Elternpaare in Betracht, so liegt eine auswärtige Unterbringung nur vor, wenn das Kind aus den Haushalten aller Elternteile ausgegliedert ist (H 33a.2 EStH „Auswärtige Unterbringung – Getrennte Haushalte“).

► **Beispiel:**

Hugo Eins hat im VZ 02 seinen Sohn Oliver, der am 10.5.02 seinen 23. Geburtstag feierte und an der Universität München studiert, im VZ 02 mit insgesamt 6.000 € unterstützt.

Oliver lebt in einer eigenen, gemieteten Wohnung.

Oliver hat in 02 keine eigenen Einkünfte oder Bezüge erhalten.

► **Lösung:**

Für das Kind Oliver wird für den VZ 02 Kindergeld bzw. Freibeträge nach § 32 Abs. 6 EStG gewährt (§ 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2a EStG).

Zum Abzug kommt daher der FB für die Berücksichtigung des Sonderbedarfs gem. § 33a Abs. 2 Satz 1 EStG i. H. v. 1.200 €.

► **Beispiel:**

Jan feierte am 1.6.02 seinen 18. Geburtstag. Er befand sich während des gesamten Jahres 02 in seiner ersten Berufsausbildung und lebte in einem Internat.

► **Lösung:**

Jan wird bei der ESt-Veranlagung 02 seiner Eltern berücksichtigt, da er das 18. Lj. noch nicht vollendet hatte bzw. sich in Berufsausbildung befunden hat.

Da Jan sich in Berufsausbildung befunden hat, ist ein FB zur Abgeltung des Sonderbedarfs von $1.200 \text{ €} \times \frac{7}{12} = 700 \text{ €}$ zu gewähren, da er sein 18. Lj. erst mit Ablauf des 31.5.02 vollendet hat und somit im Monat Mai 02 die Voraussetzungen für die Gewährung des Ausbildungsfreibetrags noch nicht vorlagen.

Für Januar bis Mai 02 wird kein FB gewährt, da Jan das 18. Lj. noch nicht vollendet hatte.

Für ein nicht unbeschränkt einkommensteuerpflichtiges Kind mindert sich der Betrag i. H. v. 1.200 €, soweit es nach den Verhältnissen im Wohnsitzstaat des Kindes notwendig und angemessen ist, § 33a Abs. 2 Satz 2 EStG. Die für die einzelnen Staaten in Betracht kommenden Kürzungen ergeben sich aus der Ländergruppeneinteilung, siehe BMF 1 § 33a/4.

4. Pauschbeträge für Menschen mit Behinderung, Hinterbliebene und Pflegepersonen

4.1 Pauschbeträge für Menschen mit Behinderung

Die Pauschbeträge sollen den typischen Mehraufwand eines Menschen mit Behinderung abdecken, der ihm unmittelbar durch die Behinderung entsteht. Hierzu gehören z. B. die Kosten für die Anschaffung eines Rollstuhls, einer Prothese, von orthopädischen Schuhen etc. Diese Aufwendungen erfüllen zugleich die Voraussetzungen für einen Abzug gem. § 33 EStG, so dass für den Behinderten ein Antrags-Wahlrecht entsteht (§ 33b Abs. 1 EStG).

Andere Kosten des Menschen mit Behinderung, die nicht zugleich unter § 33b EStG fallen, können daneben gem. § 33 EStG abgezogen werden, z. B. Krankheitskosten, Heilkurkosten, vgl. entsprechende Stichworte in H 33b EStH und R 33b Abs. 1 Satz 4 EStR.

Einen Behinderten-Pauschbetrag erhalten Menschen, deren Grad der Behinderung mindestens 20 % beträgt sowie Menschen, die hilflos i. S. des § 33b Abs. 3 Satz 4 EStG sind. Zum Nachweis siehe § 33b Abs. 7 EStG i. V. mit § 65 EStDV.

Der kalenderjährliche Pauschbetrag ist nach dem dauernden Grad der Behinderung gestaffelt. Er setzt einen Grad der Behinderung von mindestens 20 % voraus (Pauschbetrag: 384 €) und beträgt bei einem Grad der Behinderung von 100 % in der Regel höchstens 2.840 €. Lediglich Menschen, die hilflos sind sowie Blinde erhalten einen Pauschbetrag von 7.400 €, § 33b Abs. 3 Satz 3 EStG.

Der Pauschbetrag wird stets als Jahresbetrag gewährt, auch wenn die Voraussetzungen hierfür erst im Lauf eines Kalenderjahres eintreten oder wegfallen oder sich der Höhe nach ändern (der höhere Betrag ist anzusetzen; R 33b Abs. 8 EStR).

► **Beispiel:**

Für Anton Neun hatte das zuständige Versorgungsamt einen Grad der Behinderung von 35 festgestellt. Mit Wirkung vom 22.11.02 wird der dauernde Grad der Behinderung auf 45 festgesetzt.

Der nach § 65 EStDV zu führende Nachweis liegt vor.

► **Lösung:**

Die Voraussetzungen für die Gewährung eines Pauschbetrags für Menschen mit Behinderung liegen vor, § 33b Abs. 2 EStG, da der Grad der Behinderung auf mindestens 20 festgestellt wurde.

Der Pauschbetrag beträgt für den VZ 02 860 € (§ 33b Abs. 3 Satz 2 EStG), da bei Änderungen des Grades der Behinderung in einem VZ regelmäßig der höhere Pauschbetrag zur Anwendung kommt (R 33b Abs. 8 EStR).



HINWEIS

Bei Menschen mit einem Grad der Behinderung von mind. 80 sowie bei GdB von mind. 70 und Merkzeichen „G“ oder bei Menschen mit dem Merkzeichen „aG“, „Bl“, „TBl“ oder „H“ wird für Fahrtaufwendungen, die durch die Behinderung veranlasst sind, eine Pauschale, die sog. behinderungsbedingte Fahrkostenpauschale i. H. v. 900 € (GdB 80 oder GdB 70 und Merkzeichen G) bzw. 4.500 € (Merkzeichen aG, Bl, TBl oder H) gewährt, § 33 Abs. 2a Satz 1–4 EStG. Es ist darauf zu achten, dass darüber hinaus keine weiteren behinderungsbedingten Fahrkosten als außergewöhnliche Belastung geltend gemacht werden können (§ 33 Abs. 2a Satz 6); die behinderungsbedingte Fahrkostenpauschale hat abgeltende Wirkung.



► **Beispiel:**

Für Carl Elf wurde ein dauernder Grad der Behinderung von 80 festgestellt. Im Zusammenhang mit der Behinderung musste er anlässlich einer Operation Kosten i. H. v. 3.000 € im VZ 02 selbst zahlen. Weitere nachgewiesene Aufwendungen infolge der Behinderung sind Elf i. H. v. 800 € entstanden.

Gesamtbetrag der Einkünfte 02: 30.000 €

Es ist der Grundtarif anzuwenden, Kinder sind nicht zu berücksichtigen.

► **Lösung:**

Für die typischen Aufwendungen wegen der Behinderung ist gem. § 33b Abs. 2 u. 3 EStG ein Pauschbetrag von 2.120 € zu gewähren.

Die Operationskosten sowie die behinderungsbedingte Fahrtkostenpauschale nach § 33 Abs. 2a EStG sind daneben zu berücksichtigen; sie sind nicht durch den Behinderten-Pauschbetrag abgegolten, die Berücksichtigung hat im Rahmen des § 33 EStG zu erfolgen.

Aufwendungen:

Operationskosten	3.000 €
behinderungsbedingte Fahrtkostenpauschale nach § 33 Abs. 2a Satz 2 Nr. 1 i. V. m. Satz 3 EStG	900 €
Summe:	<u>3.900 €</u>

Bei einem Gesamtbetrag der Einkünfte von 30.000 € errechnet sich die zumutbare Belastung wie folgt:

5 % von 15.340 €	= 767,00 €
6 % von 14.660 € (= 30.000 € - 15.340 €)	= 879,60 €
zumutbare Belastung	<u>= 1.646,60 €</u>
- zumutbare Belastung	1.646 €
abzugsfähig („Überbelastungsbetrag“)	<u>2.254 €</u>

Insgesamt sind damit 2.120 € + 2.254 € = 4.374 € abziehbar.

Bei Geltendmachung der gesamten Aufwendungen im Rahmen des § 33 EStG ergibt sich Folgendes:

Aufwendungen:

typische Mehraufwendungen	800 €
Operationskosten	3.000 €
behinderungsbedingte Fahrtkostenpauschale	900 €
Summe:	4.700 €
- zumutbare Belastung (vgl. oben)	1.646 €
abzugsfähig (Überbelastung)	<u>3.054 €</u>

Der nach § 33 EStG abziehbare Betrag beträgt nur 3.054 €, so dass es günstiger ist, den Pauschbetrag nach § 33b EStG in Anspruch zu nehmen und für die außergewöhnlichen Aufwendungen den Abzug nach § 33 EStG zu beantragen, da dies zu einem abziehbaren Betrag von zusammen 4.374 € führt.

4.2 Hinterbliebenen-Pauschbetrag, § 33b Abs. 4 EStG

Personen, denen laufende Hinterbliebenenbezüge bewilligt worden sind, erhalten auf Antrag einen Pauschbetrag von 370 € (Hinterbliebenen-Pauschbetrag), wenn die Hinterbliebenenbezüge geleistet werden nach

- dem Bundesversorgungsgesetz oder einem anderen Gesetz, das die Vorschriften des Bundesversorgungsgesetzes über Hinterbliebenenbezüge für entsprechend anwendbar erklärt, oder
- den Vorschriften über die gesetzliche Unfallversicherung oder
- den beamtenrechtlichen Vorschriften an Hinterbliebene eines an den Folgen eines Dienstunfalls verstorbenen Beamten oder
- den Vorschriften des Bundesentschädigungsgesetzes über die Entschädigung für Schäden an Leben, Körper oder Gesundheit oder
- den Vorschriften des [Soldatenentschädigungsgesetzes](#).

Der Pauschbetrag wird auch dann gewährt, wenn das Recht auf die Bezüge ruht oder der Anspruch auf die Bezüge durch Zahlung eines Kapitals abgefunden worden ist.

4.3 Übertragung des Behinderten-Pauschbetrages oder Hinterbliebenen-Pauschbetrages nach § 33b Abs. 5 EStG

Steht der Pauschbetrag einem Kind zu, für das der Steuerpflichtige einen Anspruch auf einen Freibetrag gem. § 32 Abs. 6 EStG oder Kindergeld hat, wird der Pauschbetrag auf Antrag vom Kind auf den Steuerpflichtigen (z. B. die Eltern) übertragen, wenn das Kind den Pauschbetrag nicht in Anspruch nimmt (z. B., weil es keine steuerpflichtigen Einkünfte bezieht).

Dabei ist der Pauschbetrag grundsätzlich auf beide Elternteile je zur Hälfte aufzuteilen, es sei denn, der Kinderfreibetrag wurde auf den anderen Elternteil übertragen. Auf gemeinsamen Antrag der Eltern ist eine andere Aufteilung möglich, § 33b Abs. 5 Satz 2 und 3 EStG.

4.4 Pflege-Pauschbetrag, § 33b Abs. 6 EStG

Für die Pflege einer Person mit einem Pflegegrad 2, 3 oder 4 bzw. einer hilflosen Person i. S. d. § 33b Abs 3 Satz 4 EStG erhält die pflegende Person auf Antrag anstelle einer Steuerermäßigung nach § 33 EStG einen Pauschbetrag von 600 € (Pflegegrad 2), 1.100 € (Pflegegrad 3) bzw. 1.800 € (Pflegegrad 4 oder 5 bzw. hilflos), wenn sie dafür keine Einnahmen erhält, § 33b Abs 6 Satz 1, 3 und 4 EStG.

Zu diesen Einnahmen zählt unabhängig von der Verwendung nicht das von den Eltern eines behinderten Kindes für dieses Kind empfangene Pflegegeld, § 33b Abs. 6 Satz 2 EStG.

Hilflos i. S. d. § 33b Abs. 3 Satz 4 EStG ist eine Person, wenn sie für eine Reihe von häufig und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen zur Sicherung ihrer persönlichen Existenz im Ablauf eines jeden Tages fremder Hilfe dauernd bedarf. Diese Voraussetzungen sind auch erfüllt, wenn die Hilfe in Form einer Überwachung oder einer Anleitung zu den vorgenannten Verrichtungen erforderlich ist oder wenn die Hilfe zwar nicht dauernd geleistet werden muss, jedoch eine ständige Bereitschaft zur Hilfeleistung erforderlich ist.

Voraussetzung ist, dass der Steuerpflichtige die Pflege entweder in seiner Wohnung oder in der Wohnung des Pflegebedürftigen persönlich durchführt und diese Wohnung in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem Staat belegen ist, auf den das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum anzuwenden ist, § 33b Abs. 6 Satz 1 EStG. Zudem hat der Pflegende in seiner Einkommensteuererklärung die steuerliche Identifikationsnummer (§ 139b AO) der gepflegten Person anzugeben, § 33b Abs. 6 Satz 8 EStG).

Pflegen Eltern ihr hilfloses Kind, erhalten sie u. U. zusätzlich den auf sie übertragenen Behinderten-Pauschbetrag gem. § 33b Abs. 5 EStG (vgl. R 33b Abs. 6 EStR).



Wird ein Pflegebedürftiger von mehreren Steuerpflichtigen im Veranlagungszeitraum gepflegt, wird der Pauschbetrag nach der Zahl der Pflegepersonen, bei denen die Voraussetzungen des § 33b Abs. 6 EStG vorliegen, geteilt (§ 33b Abs. 6 Satz 9 EStG).



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besondere außergewöhnliche Belastungen – v10527



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Pauschbeträge für Menschen mit Behinderung – v14801

II. ALTERSENTLASTUNGSBETRAG (§ 24A EStG)

1. Allgemeines

Der Altersentlastungsbetrag (AEB) knüpft an die Vollendung des 64. Lebensjahres vor Beginn des VZ an und ist von Amts wegen zu gewähren.

Er ist gem. § 2 Abs. 3 EStG wegen seiner rechnerischen Einkunftsbezogenheit von der Summe der Einkünfte zur Ermittlung des Gesamtbetrags der Einkünfte abzuziehen (siehe auch H 24a EStH „Berechnung des Altersentlastungsbetrags“ inkl. 2 Beispielen).

1.1 Zweck

Der AEB soll bei der Besteuerung solcher „Alters“einkünfte einen Ausgleich schaffen, die nicht wie Versorgungsbezüge (§ 19 Abs. 2 EStG) und Leibrenten (§ 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a EStG) begünstigt sind.

Aus diesem Grunde sind die vorstehend genannten Bezüge, um sie nicht noch einmal zu begünstigen, nicht in die Bemessungsgrundlage zur Berechnung des AEB einzubeziehen.

1.2 Voraussetzungen

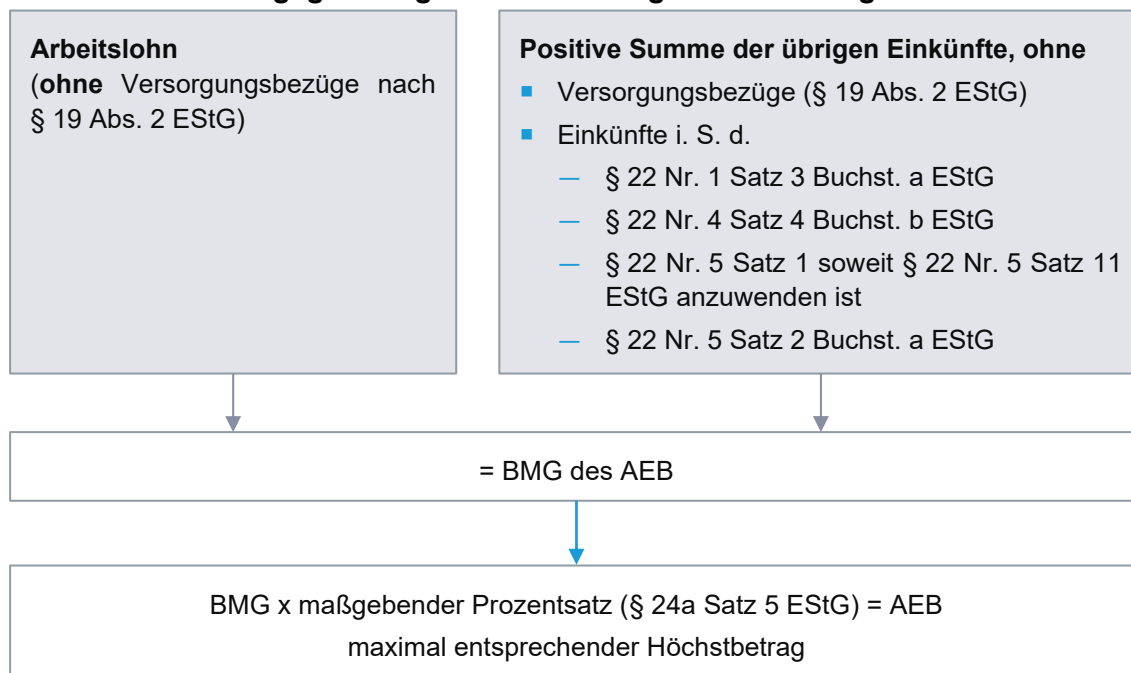
Der Steuerpflichtige muss vor Beginn des VZ, in dem er sein Einkommen bezogen hat, sein 64. Lebensjahr vollendet haben.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Grundlagen zum Altersentlastungsbetrag – v14118

2. Bemessungsgrundlage und Ermittlung des Freibetrags



Wenn einzelne nicht aus Arbeitslohn bestehende Einkünfte negativ sind, sind sie mit den positiven Einkünften dieser Gruppe auszugleichen. Hierdurch ergibt sich eine Minderung der BMG für den AEB. Wird die Summe negativ, erfolgt keine Verrechnung mit dem anzusetzenden Arbeitslohn.

Der Prozentsatz und der Höchstbetrag sind dauerhaft festgeschrieben. Abgestellt wird auf den VZ, der dem Jahr der Vollendung des 64. Lj. folgt.

Kapitalerträge, die der Abgeltungsteuer unterliegen (§ 32d Abs. 1, § 43 Abs. 5 EStG), bleiben bei der Ermittlung der positiven Summe der Einkünfte außer Betracht (§ 2 Abs. 5b EStG).

Im Falle der Zusammenveranlagung von Ehegatten/Lebenspartnern ist § 24a Satz 4 EStG und H 24a EStH „Altersentlastungsbetrag bei Ehegatten“ zu beachten (→ für jeden Ehegatten/Lebenspartner wird zunächst jeweils sein Gesamtbetrag der Einkünfte (GdE) ermittelt, dann die GdE addiert und den Ehegatten/Lebenspartnern gemeinsam zugerechnet).



PRÜFUNGSTIPP

Ermitteln Sie bereits bei Klausurbeginn das Alter des Steuerpflichtigen und vermerken Sie sich dieses inkl. der Beurteilung, ob ein AEB zu gewähren ist oder nicht, in der Klausur. So gehen Sie sicher, dass Sie einen evtl. zu gewährenden AEB bei der Ermittlung des GdE nicht vergessen.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Bemessungsgrundlage des Altersentlastungsbetrags – v14119



► **Beispiel:**

Die Ehegatten Egon und Vera Acht werden zusammenveranlagt. Sie haben im VZ 05 (= 2025) folgende Einkünfte erzielt:

a) Egon (65 Jahre alt):

Arbeitslohn	7.500 €
davon Versorgungsbezüge	5.000 €
Vermietung und Verpachtung	- 1.000 €

b) Vera (68 Jahre alt):

Gewerbebetrieb	10.000 €
Vermietung und Verpachtung	- 4.000 €

► **Lösung:**

Die persönlichen Voraussetzungen für die Gewährung des AEB sind bei jedem der Ehegatten erfüllt, da jeder vor Beginn des VZ 05 sein 64. Lebensjahr vollendet hatte.

Die Berechnung ist für jeden Ehegatten gesondert durchzuführen.

a) Egon:

Arbeitslohn	7.500 €	
- Versorgungsbezüge	<u>5.000 €</u>	
übriger Arbeitslohn	2.500 €	2.500 €

Da die Summe der übrigen Einkünfte negativ ist, kommt insoweit kein AEB in Betracht; eine Verrechnung mit dem Arbeitslohn ist nicht vorzunehmen.

AEB in 05 (= 2025, „Erstjahr“) somit $2.500 \text{ €} \times 13,2 \% = 330 \text{ €}$, der für diesen VZ maßgebliche Höchstbetrag von 627 € wird nicht erreicht.

b) Vera:

Bemessungsgrundlage ist die positive Summe der Einkünfte. Der AEB beträgt, da sie das 64. Lj. vor Beginn des VZ 02 (= 2022) vollendet hat, $14,4 \%$ von 6.000 € = 864 €, höchstens jedoch 684 €.

III. ÜBUNGSFÄLLE

1. Übungsfall 1

(Bearbeitungszeit: ca. 45 Minuten)

Die Eheleute Martin (M) und Frieda (F) Müller haben jeweils im Jahr 2008 ihr 64. Lebensjahr vollendet und werden zusammen zur Einkommensteuer veranlagt. Berechnen Sie den Gesamtbetrag der Einkünfte der unbeschränkt einkommensteuerpflichtigen Eheleute Martin und Frieda Müller für das Jahr 02 und gehen Sie dabei von Folgendem aus:

	M	F
Rente von der Deutschen Rentenversicherung Einnahmen seit 2011 jährlich	15.000 €	
Beamtenpension Einnahmen seit 2011 jährlich		3.000 €
laufendes Gehalt als angestellter Berater Einnahmen jährlich	3.230 €	
Gewinn 02 als OHG-Gesellschafter	16.000 €	
Gewinn 02 als Testamentsvollstreckerin		11.500 €
Zinseinnahmen für Guthaben auf dem Sparbuch 02 (unterliegen der Abgeltungssteuer)	3.398 €	200 €
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung 02	- 12.000 €	- 12.000 €



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besprechung Übungsfall 1 ESt 10 – v13917

LÖSUNGSHINWEISE ZUM ÜBUNGSFALL 1			Punkte	
			Soll	Ist
Ermittlung des Gesamtbetrags der Einkünfte von M: Der Gewinn als OHG-Gesellschafter stellt Einkünfte aus Gewerbebetrieb nach § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 i. V. m. § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG dar. Einkünfte aus § 15 EStG: 16.000 €				
Die Einnahmen aus dem laufenden Gehalt als angestellter Berater sind nach § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 i. V. m. § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 EStG (Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit) zu versteuern. M ist ein Arbeitnehmer-Pauschbetrag i. H. v. 1.230 € nach § 9a Satz 1 Nr. 1a EStG zu gewähren.			1	
Einnahmen	3.230 €		1	
abzgl. AN-Pauschbetrag	<u>1.230 €</u>			
Einkünfte aus § 19 EStG	<u>2.000 €</u>			
Die Zinsen unterliegen nach § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 i. V. m. § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG (Einkünfte aus Kapitalvermögen) der Besteuerung. Von den Einnahmen ist ein Sparer-Pauschbetrag nach § 20 Abs. 9 EStG abzuziehen. Da die Eheleute zusammen zur Einkommensteuer veranlagt werden, ist ihnen nach § 20 Abs. 9 Satz 2 EStG ein gemeinsamer Sparer-Pauschbetrag i. H. v. 2.000 € zu gewähren. F hat lediglich Einnahmen i. H. v. 200 €. Nach § 20 Abs. 9 Satz 3 2. Halbsatz EStG ist somit der Rest ihres hälftigen Anteils am gemeinsamen Sparer-Pauschbetrag bei M zu berücksichtigen. Der „Rest“ beträgt 800 €.			1	
Einnahmen	3.398 €		1	
abzgl. ½ des gemeinsamen Sparer-Pauschbetrags	1.000 €			
abzgl. von F nicht ausgeschöpfter Sparer-Pauschbetrag	<u>800 €</u>			
Einkünfte aus § 20 EStG	<u>1.598 €</u>		1	
Laut Sachverhalt unterliegen die Zinseinnahmen nach § 32d Abs. 1 i. V. m. § 43 Abs. 5 EStG der Abgeltungssteuer. Die Zinseinnahmen gelten mit Abzug der Kapitalertragssteuer i. H. v. 25 % (§ 43 Abs. 1 Nr. 7 i. V. m. § 43a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG) als abgegolten. Somit sind diese nach § 2 Abs. 5b EStG nicht in den Gesamtbetrag der Einkünfte einzubeziehen. Auch sind sie nach § 2 Abs. 5b EStG bei der Ermittlung des Altersentlastungsbetrags außer Acht zu lassen.			1	
Die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung unterliegen nach § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 i. V. m. § 21 EStG der Besteuerung. Einkünfte aus § 21 EStG: - 12.000 €			1	
Die Rente der Deutschen Rentenversicherung ist eine Leibrente. Es liegen Einkünfte nach § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 i. V. m. § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. aa EStG vor. Der Besteuerungsanteil beträgt 62 % nach § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. aa Satz 3 EStG. Zudem ist M ein Werbungskosten-Pauschbetrag i. H. v. 102 € zu gewähren, § 9a Satz 1 Nr. 3 EStG.			1	

Einnahmen	15.000 €			
davon 62 %	9.300 €			
abzgl. WK-Pauschbetrag	<u>102 €</u>			
Einkünfte aus § 22 EStG	<u>9.198 €</u>		1	
Da für die Einkünfte aus § 21 EStG kein horizontaler Verlustausgleich mangels positiven Einkünften aus Vermietung und Verpachtung vorgenommen werden kann, ist ein vertikaler Verlustausgleich vorzunehmen.			1	
Summe der Einkünfte des M (§ 2 Abs. 3 EStG):				
Einkünfte aus § 15 EStG	16.000 €			
Einkünfte aus § 19 EStG	2.000 €			
Einkünfte aus § 21	- 12.000 €			
Einkünfte aus § 22 EStG	<u>9.198 €</u>			
Summe der Einkünfte	<u>15.198 €</u>		1	
Berechnung des Altersentlastungsbetrags nach § 24a EStG für M:				
Der Altersentlastungsbetrag ist für jeden Ehegatten (trotz Zusammenveranlagung) gesondert zu ermitteln (§ 24a Satz 4 EStG).			1	
Der Betrag des Arbeitslohns beträgt 3.230 €.				
Die positive Summe der übrigen Einkünfte (ohne Einkünfte i. S. d. § 24a Satz 2 Nr. 1 EStG, also ohne die Einkünfte aus § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. aa EStG) beträgt 4.000 € (16.000 € - 12.000 €).			1	
Da M sein 64. Lebensjahr in 2008 vollendet hat (§ 24a Satz 3 EStG ist somit erfüllt), ist für die Ermittlung des Prozentsatzes und des Altersentlastungsbetrags das Jahr 2009 maßgebend (§ 24a Satz 5 EStG): 33,6 %, Höchstbetrag 1.596 €. → 7.230 € (3.230 + 4.000 €) × 33,6 % = 2.429 €, höchstens jedoch 1.596 €			1	
Somit ist M ein Altersentlastungsbetrag i. H. v. 1.596 € zu gewähren.			1	
Gesamtbetrag der Einkünfte 02 von M (§ 2 Abs. 3 EStG):				
Summe der Einkünfte	15.198 €			
abzgl. Altersentlastungsbetrag (§ 24a EStG)	<u>1.596 €</u>			
Gesamtbetrag der Einkünfte	<u>13.602 €</u>		1	
Ermittlung des Gesamtbetrags der Einkünfte von F: Der Gewinn als Testamentsvollstreckerin stellt Einkünfte aus sonstiger selbständiger Arbeit (§ 18 Abs. 1 Nr. 3 EStG i. V. m. § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 EStG) dar. Einkünfte aus § 18 EStG: 11.500 €			1	
Die Einnahmen aus der Beamtenpension unterliegen der Besteuerung nach § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 i. V. m. § 19 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1a EStG. Es handelt sich um Versorgungsbezüge.				
Die erhaltenen Versorgungsbezüge betragen 3.000 €.			1	



Bemessungsgrundlage für den Versorgungsfreibetrag (§ 19 Abs. 2 Satz 4 Buchst. b EStG) sind die 3.000 €. Da der Versorgungsbeginn im Jahr 2011 lag, beträgt der Versorgungsfreibetrag 30,4 % der Versorgungsbezüge, max. jedoch 2.280 € und der Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag 684 € (§ 19 Abs. 2 Satz 3 EStG).			1	
Versorgungsfreibetrag: $3.000 \text{ €} \times 30,4 \% = 912 \text{ €}$ (übersteigt den Höchstbetrag nicht).				
Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag: 684 €			1	
Summe Versorgungsfreibetrag: $912 \text{ €} + 684 \text{ €} = 1.596 \text{ €}$				
Zudem ist F ein Werbungskosten-Pauschbetrag nach § 9a Satz 1 Nr. 1b EStG i. H. v. 102 € zu gewähren.			1	
Berechnung der Einkünfte aus den Versorgungsbezügen:				
Einnahmen		3.000 €		
abzgl. Versorgungsfreibetrag und Zuschlag		1.596 €		
abzgl. Werbungskosten-Pauschbetrag		<u>102 €</u>		
Einkünfte aus § 19 EStG		<u>1.302 €</u>	1	
Die Zinsen unterliegen nach § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 i. V. m. § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG (Einkünfte aus Kapitalvermögen) der Besteuerung. Von den Einnahmen ist ein Sparer-Pauschbetrag nach § 20 Abs. 9 EStG abzuziehen. Da die Eheleute zusammen zur Einkommensteuer veranlagt werden, ist ihnen nach § 20 Abs. 9 Satz 2 EStG ein gemeinsamer Sparer-Pauschbetrag i. H. v. 2.000 € zu gewähren. Da F lediglich Einnahmen i. H. v. 200 € hat, wird bei ihr nur ein Sparer-Pauschbetrag i. H. v. 200 € abgezogen (§ 20 Abs. 9 Satz 4 EStG). Nach § 20 Abs. 9 Satz 3 2. Halbsatz EStG wird der Rest ihres hälftigen Anteils am gemeinsamen Sparer-Pauschbetrag bei M berücksichtigt (siehe oben).			1	
Einnahmen		200 €		
abzgl. ½ des gemeinsamen Sparer-Pauschbetrags, jedoch max. 200 € (§ 20 Abs. 9 Satz 4 EStG)		200 €	1	
Einkünfte aus § 20 EStG		0 €		
Die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung unterliegen nach § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 i. V. m. § 21 EStG der Besteuerung. Einkünfte aus § 21 EStG: - 12.000 €			1	
Da für die Einkünfte aus § 21 EStG kein horizontaler Verlustausgleich mangels positiven Einkünften aus Vermietung und Verpachtung vorgenommen werden kann, ist ein vertikaler Verlustausgleich vorzunehmen.			1	
Summe der Einkünfte der F (§ 2 Abs. 3 EStG):				
Einkünfte aus § 18 EStG	11.500 €			
Einkünfte aus § 19 EStG	1.302 €			
Einkünfte aus § 21	<u>- 12.000 €</u>			
Summe der Einkünfte	<u>802 €</u>		1	

Berechnung des Altersentlastungsbetrags nach § 24a EStG: Der Altersentlastungsbetrag ist für jeden Ehegatten (trotz Zusammenveranlagung) gesondert zu ermitteln (§ 24a Satz 4 EStG).		
F hat ihr 64. Lebensjahr im Jahr 2008 vollendet. Somit ist die Voraussetzung des § 24a Satz 3 EStG erfüllt. Die Einnahmen aus der Beamtenpension i. H. v. 3.000 € sind nicht in die Berechnung des Altersentlastungsbetrags nach § 24a EStG einzubeziehen, da sie Versorgungsbezüge nach § 19 Abs. 2 EStG darstellen (§ 24a Satz 2 Nr. 1 EStG).	1	
Die Summe der übrigen Einkünfte (also der Einkünfte aus § 18 und § 21 EStG) beträgt - 500 €. Da keine positive Summe vorliegt, ergibt sich keine Bemessungsgrundlage für den Altersentlastungsbetrag. Somit ist kein Altersentlastungsbetrag zu gewähren (§ 24a Satz 1 EStG).	1	
Die Summe der Einkünfte von F entspricht also ihrem Gesamtbetrag der Einkünfte (§ 2 Abs. 3 EStG): 802 € .	1	
Für die Eheleute ergibt sich somit ein gemeinsamer Gesamtbetrag der Einkünfte (§ 26b EStG) i. H. v. 14.404 € (13.602 € + 802 €). Da die Eheleute zusammenveranlagt werden, werden sie ab dem Gesamtbetrag der Einkünfte wie ein Steuerpflichtiger behandelt. Folglich sind die Sonderausgaben, außergewöhnlichen Belastungen usw. gemeinsam für die Eheleute zu ermitteln und von ihrem Gesamtbetrag der Einkünfte abzuziehen um nachfolgend ihr zu versteuerndes Einkommen zu ermitteln.	1	
GESAMTPUNKTZAHL	32	



2. Übungsfall 2

(Bearbeitungszeit ca. 25 Minuten)

Lothar Lebenslustig (L) zahlt Unterhalt an seine von ihm dauernd getrenntlebende Ehefrau Emma Lebenslustig (E), die in Heilbronn in einer 2-Zimmer-Wohnung wohnt. Im Jahr 2025 hat er insgesamt Unterhalt i. H. v. 15.000 € an E bezahlt. Eine Zustimmung der E i. S. d. § 10 Abs. 1a Nr. 1 EStG liegt L lediglich i. H. v. 5.800 € vor. E hatte im Jahr 2025 folgende Einnahmen:

- Zinsen, die der Abgeltungssteuer unterliegen i. H. v. 300 €
- Einnahmen aus einem Dienstverhältnis i. H. v. 2.230 € und
- Einnahmen aus einem Minijob (pauschal nach § 40a EStG besteuert) i. H. v. 1.500 €

AUFGABE

In welcher Höhe kann L die Unterhaltsleistungen bei der Ermittlung seines zu versteuernden Einkommens berücksichtigen? L möchte so wenig Steuer wie möglich bezahlen. Die ID-Nr. von E ist L bekannt und die Zahlung des Unterhalts erfolgte auf ein Bankkonto der E. Unterstellen Sie, dass E nur ein geringes Vermögen besitzt und L unbeschränkt einkommensteuerpflichtig ist.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besprechung Übungsfall 2 ESt 10 – v14803

LÖSUNGSHINWEISE ZUM ÜBUNGSFALL 2	Punkte	
	Soll	Ist
Es besteht die Möglichkeit, die Unterhaltsleistungen als Sonderausgaben nach § 10 Abs. 1a Nr. 1 EStG oder als außergewöhnliche Belastungen nach § 33a Abs. 1 EStG zu berücksichtigen. Im Folgenden muss ermittelt werden, ob ein Abzug als Sonderausgaben oder als außergewöhnliche Belastungen für L günstiger ist.	1	
Prüfung und Ermittlung der Höhe des Sonderausgabenabzugs nach § 10 Abs. 1a Nr. 1 EStG: Die von L dauernd getrenntlebende E ist unbeschränkt einkommensteuerpflichtig nach § 1 Abs. 1 Satz 1 EStG, da sie ihren Wohnsitz (§ 8 AO) im Inland hat und eine natürliche Person ist. Zudem hat E ihre Zustimmung bis 5.800 € erteilt. Folglich können bei L im Rahmen der Ermittlung des zu versteuernden Einkommens Sonderausgaben i. H. v. 5.800 € berücksichtigt werden, wenn er einen entsprechenden Antrag stellt. Die restlichen 9.200 € bleiben unberücksichtigt. L kann diese nicht als außergewöhnliche Belastungen geltend machen, wenn er für einen Teil der Unterhaltsleistungen einen Sonderausgabenabzug in Anspruch nimmt, H 10.2 EStH „Allgemeines“ 1. Spiegelstrich.	1 1 1	
Prüfung und Ermittlung der Höhe des Abzugs der Unterhaltsleistungen als außergewöhnliche Belastungen nach § 33a Abs. 1 EStG: L ist gegenüber seiner von ihm dauernd getrenntlebenden Ehefrau E zum Unterhalt verpflichtet, § 33a Abs. 1 Satz 1 EStG. Des Weiteren hat er für seine Ehefrau E keinen Anspruch auf Kindergeld und E hat auch nur ein geringes Vermögen, § 33a Abs. 1 Satz 4 EStG. Grundsätzlich kann L daher nach § 33a Abs. 1 EStG 15.000 €, maximal aber 12.096 € steuerlich als außergewöhnliche Belastungen geltend machen, wenn er einen entsprechenden Antrag stellt. Da E jedoch eigene Einkünfte und Bezüge hat, kann es sein, dass es zu einer Kürzung des Höchstbetrags von 12.096 € kommt.	1 1	
Ermittlung der Einkünfte der E: Die Einnahmen aus dem Dienstverhältnis fallen unter § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 i. V. m. § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 EStG. Zur Ermittlung der Einkünfte aus nicht-selbständiger Arbeit ist jedoch von den Einnahmen noch ein Arbeitnehmer-Pauschbetrag i. H. v. 1.230 € nach § 9a Satz 1 Nr. 1a) EStG abzuziehen. Folglich verbleiben Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit i. H. v. 1.000 €.	1	
Da die Zinsen laut Sachverhalt der Abgeltungssteuer nach § 32d Abs. 1 EStG unterliegen, sind sie nach § 2 Abs. 5b EStG nicht in die Ermittlung der Einkünfte der E einzubeziehen.	1	
Ebenso stellen die Einnahmen aus dem nach § 40a EStG pauschal besteuerten Minijob keine Einkünfte i. S. d. § 33a Abs. 1 Satz 5 EStG dar. Somit hat E insgesamt Einkünfte i. H. v. 1.000 €.	1 1	



Ermittlung der Bezüge der E:			
Nach R 33a.1 Abs. 3 Satz 4 Nr. 1 EStR gehören zu den Bezügen die Kapitalerträge i. S. d. § 32d Abs. 1 EStG ohne Abzug des Sparpauschbetrags nach § 20 Abs. 9 EStG. Höhe der Bezüge	+ 300 €	1	
Ebenso gehören nach R 33a.1 Abs. 3 Satz 4 Nr. 6 EStR die pauschal besteuerten Bezüge i. H. v. 1.500 € nach § 40a EStG zu den Bezügen i. S. d. § 33a Abs. 1 Satz 5 EStG	+ 1.500 €		
Bezüge insgesamt	= 1.800 €		
Die Kostenpauschale i. H. v. 180 € (R 33a.1 Abs. 3 Satz 5 EStR) ist abzuziehen.	- 180 €		
Somit verbleiben Bezüge i. H. v.	1.620 €	1	
Summe Einkünfte und Bezüge	2.620 €		
Hiervon ist der sog. unschädliche Betrag (§ 33a Abs. 1 Satz 5 EStG) abzuziehen.	- 624 €	1	
Es verbleibt ein schädlicher Betrag i. H. v.	1.996 €		
Höchstbetrag der Unterhaltsaufwendungen	12.096 €		
Dieser ist um den schädlichen Betrag zu vermindern	- 1.996 €	1	
Es verbleibt ein gekürzter Höchstbetrag i. H. v.	10.100 €	1	
Die tatsächlichen Aufwendungen haben 15.000 € betragen, allerdings können hiervon max. 10.100 € (gekürzter Höchstbetrag) als außergewöhnliche Belastungen berücksichtigt werden. Im Ergebnis ist somit ein Abzug von außergewöhnlichen Belastungen i. H. v. 10.200 € für L steuerlich günstiger als ein Abzug der Sonderausgaben i. H. v. 5.800 €.		1	
GESAMTPUNKTZAHL		16	



HABEN SIE ANREGUNGEN?
Wir freuen uns über Ihr Feedback!